

ПОШАГОВЫЙ ГАЙД

Как законно списать долги и начать жизнь с чистого листа

Понятный план действий, который поможет выбрать решение и вернуть финансовую свободу.

- ✓ Два законных пути: бесплатно через МФЦ и через суд
- ✓ Реальная стоимость по каждой статье расходов
- ✓ Что делать уже сейчас, пока вы только решаете
- ✓ Готовые шаблоны заявлений и списки документов
- ✓ Как отличить юриста от мошенника



Предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Честный разговор о том, что вас ждёт

Этот гайд написан юристами компании Списали.com. Мы зарабатываем на сопровождении процедур банкротства — и всё же значительная часть того, что здесь написано, поможет вам обойтись без нас. Так и задумано.

Причина простая. В нише списания долгов работают тысячи компаний, и часть из них живёт на том, что человек не понимает процедуру. Не понимает — значит платит за то, что можно сделать бесплатно, или платит вперёд и остаётся ни с чем. Мы считаем, что информированный человек — лучший клиент: он приходит с реальным запросом, а не с чужими иллюзиями, и понимает, за что платит.

Поэтому здесь нет обещаний. Есть закон, цифры, сроки и порядок действий. Если после прочтения вы поймёте, что справитесь сами через МФЦ — мы будем этому рады. Если увидите, что случай сложный, — вы хотя бы будете знать, о чём спрашивать юриста.

Сразу о главном: никто не может гарантировать списание

Освобождение от долгов — это решение суда, а не услуга, которую можно купить. Есть основания, по которым в освобождении откажут (мы разберём их в разделе 7), и ни один юрист не отменит их обещанием. Если вам говорят «спишем 100%», «гарантия результата» — перед вами не юрист, а продавец. С 1 января 2026 года такие обещания в рекламе прямо запрещены законом.

ОТКУДА ДАННЫЕ

Все нормы и цифры в гайде даны по состоянию на август 2026 года со ссылкой на конкретные статьи: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Гражданский процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Законы меняются — перед подачей документов сверяйтесь с действующей редакцией.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Шаг нулевой: посчитайте, реально ли выплатить	стр. 3
2	Два законных пути: МФЦ и суд	стр. 4
3	Путь первый: бесплатное банкротство через МФЦ	стр. 5
4	Путь второй: банкротство через суд	стр. 7
5	Сколько это стоит на самом деле	стр. 9
6	Какие долги не спишутся никогда	стр. 11
7	Когда в освобождении от долгов откажут	стр. 12
8	Последствия банкротства без прикрас	стр. 13
9	Что сделать прямо сейчас, пока вы решаете	стр. 14
10	Жильё и ипотека: что изменилось	стр. 16
11	Готовые шаблоны заявлений	стр. 18
12	Чек-лист документов для суда	стр. 21
13	Как не потерять деньги на посредниках	стр. 22

Шаг нулевой: посчитайте, реально ли выплатить

Банкротство — не первый шаг, а последний. Прежде чем идти в суд или МФЦ, честно посчитайте, выберетесь ли вы своими силами. Считается это на листе бумаги за пять минут.

Три цифры, которые всё решают

- 1 Сумма всех долгов**
Кредиты, кредитные карты, микрозаймы, долги по ЖКХ, налоги, штрафы, исполнительные производства. Не по памяти: возьмите кредитный отчёт (два раза в год бесплатно в любом бюро кредитных историй через Госуслуги) и проверьте базу исполнительных производств ФССП.
- 2 Сколько уходит на долги в месяц**
Все платежи вместе, включая удержания приставов.
- 3 Ваш реальный доход в месяц**
На руки, в среднем за последние полгода — без премий, которых может не быть.

Как прочитать эти цифры

Разделите платёж на доход и умножьте на 100 — получится долговая нагрузка в процентах. Дальше смотрите таблицу.

Нагрузка	Что это значит	Что делать
до 30%	Нагрузка в пределах нормы	Банкротство почти наверняка не ваш случай. Смотрите в сторону рефинансирования и досрочного погашения самого дорогого долга
30–50%	Повышенная	Пока справляетесь, но запаса нет. Есть смысл обратиться к кредитору за реструктуризацией или кредитными каникулами до появления просрочек
50–80%	Высокая	Скорее всего, вы уже занимаете, чтобы платить. Считайте срок выплат: если он больше 5–7 лет — разбирайтесь с банкротством
свыше 80%	Критическая	После платежей на жизнь не остаётся. Это ситуация, для которой закон и придумал процедуру освобождения от долгов

Проверка, которая ставит точку

Возьмите сумму долга и умножьте на среднюю ставку, делённую на 12. Например, 800 000 ₽ под 25% годовых дают около **16 700 ₽ процентов в месяц**. Если ваш платёж меньше этой цифры — долг физически не уменьшается, сколько бы лет вы ни платили. Вы платите за аренду долга, а не гасите его.

Пример из практики

Долг 1 200 000 ₽, платёж 38 000 ₽, доход 105 000 ₽. Нагрузка 36% — вроде бы терпимо. Но срок выплат при ставке 25% около 4,5 лет, и сверху уйдёт ещё **780 000 ₽ процентов**. Это и есть цена решения «буду платить дальше»: сравнивать нужно её, а не абстрактный страх банкротства.

ИНСТРУМЕНТ Считать вручную не обязательно

На spisali.com в разделе «Калькулятор» те же три ползунка считают за вас: срок выплат, переплату, долговую нагрузку и остаток на жизнь. Регистрация не нужна, данные никуда не отправляются. Скриншот расчёта удобно взять с собой на консультацию — с ним разговор с юристом начинается не с общих слов, а с ваших цифр.

Два законных пути: МФЦ и суд

В России действует ровно две процедуры освобождения гражданина от долгов, и обе описаны в законе 127-ФЗ. Всё остальное, что вам предложат, — это либо одна из них, либо не списание долгов.

Внесудебное — через МФЦ

§ 5 главы X, статьи 223.2–223.7 127-ФЗ

- Долг от 25 000 до 1 000 000 ₽
- Полностью бесплатно, юрист не обязателен
- Срок — ровно 6 месяцев
- Ни суда, ни финансового управляющего
- Подходит, если имущества и дохода для взыскания фактически нет

Судебное — через арбитраж

§ 1.1 главы X, статьи 213.1–213.32 127-ФЗ

- Сумма долга любая, верхней границы нет
- Есть расходы: управляющий, публикации, почта
- Срок — как правило от 7 до 12 месяцев
- Ведёт финансовый управляющий, назначенный судом
- Подходит, когда МФЦ не подходит по условиям

Как понять, какой путь ваш

1 Сумма долга больше 1 миллиона рублей?

Тогда только суд. МФЦ работает строго в диапазоне 25 000 – 1 000 000 ₽, включая проценты и штрафы на дату подачи заявления.

2 Есть имущество, кроме единственного жилья?

Машина, вторая квартира, доля в наследстве, дорогая техника. Тогда МФЦ не подойдёт: одно из условий — отсутствие имущества, на которое можно обратить взыскание.

3 Совершали сделки с имуществом за последние три года?

Переписали квартиру на родственника, продали машину близкому по заниженной цене — в суде такие сделки оспариваются, и это отдельный сложный разговор. Скрывать их бессмысленно: управляющий видит все регистрационные действия.

4 Проверьте формальные основания для МФЦ

Их четыре, достаточно одного — они на следующей странице. Если ни одно не подходит, остаётся суд.

Третьего пути не существует

Если вам предлагают «списать долги без банкротства», «аннулировать кредитный договор», «вывести долг через антиколлекторскую схему» — это либо пересказ одной из двух процедур другими словами, либо схема, после которой долг останется, а деньги нет. Единственное законное основание освобождения гражданина от денежных обязательств — процедура банкротства.

А если долг совсем небольшой

При долге до 25 000 ₽ банкротство недоступно ни в одной форме. Здесь работают другие инструменты: отмена судебного приказа, применение срока исковой давности, сохранение прожиточного минимума при удержаниях. О них — раздел 9.

Путь первый: бесплатное банкротство через МФЦ

Самая недооценённая процедура в стране. Она бесплатна, не требует юриста и занимает ровно полгода. Проблема одна: под её условия попадает не каждый.

Четыре основания. Достаточно одного

Заявление примут, если выполняется хотя бы один из пунктов части 1 статьи 223.2.

Основание	Условия
1. Приставы ничего не нашли	Исполнительное производство окончено по пункту 4 части 1 статьи 46 закона 229-ФЗ — то есть у вас не нашли имущества и дохода для взыскания, — и после возврата документа взыскателю новых производств не возбуждено. Это самое частое основание
2. Пенсионеры и участники СВО	Основной доход — пенсия, либо гражданин принимает или принимал участие в специальной военной операции. Дополнительно: исполнительный документ выдан не позднее чем за год до обращения, предъявлялся к взысканию и не исполнен или исполнен частично, имущества для взыскания нет
3. Получатели детского пособия	Гражданин получает ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Далее те же условия: исполнительный документ старше года, не исполнен, имущества нет
4. Старый долг	Исполнительный документ имущественного характера выдан не позднее чем за семь лет до обращения, предъявлялся к исполнению и не исполнен или исполнен частично. Здесь неважно, окончено производство или нет

Где чаще всего спотыкаются

Люди подают заявление, будучи уверенными, что производство окончено «по пункту 4», а на деле оно окончено по другому основанию или вообще не окончено. Проверьте формулировку в постановлении об окончании: там должна быть ссылка именно на пункт 4 части 1 статьи 46 закона 229-ФЗ. Постановление можно запросить у пристава или посмотреть в личном кабинете на Госуслугах.

Вторая частая ошибка — новое исполнительное производство, возбуждённое уже после возврата документа. Оно закрывает дорогу в МФЦ по первому основанию.

Порядок действий

1 Соберите полный список кредиторов

Наименование каждого кредитора и точная сумма долга. Это критично: долги, которые вы не укажете в заявлении, **не будут списаны**. Если сумма указана меньше настоящей, спишется только указанная часть. Проверьте себя по кредитному отчёту и базе ФССП

2 Заполните заявление по утверждённой форме

Форму выдадут в МФЦ или скачайте заранее. Прилагается список всех известных кредиторов с суммами. Госпошлины нет

3 Подайте в МФЦ по месту жительства или пребывания

МФЦ сам проверяет по базам, есть ли у вас основание, и в течение трёх рабочих дней публикует сведения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве

4 Ждите шесть месяцев

Взыскание по указанным долгам приостановлено, проценты и неустойки не начисляются

5 Процедура завершается автоматически

Через шесть месяцев со дня публикации вы освобождаетесь от указанных долгов, подавать ничего не нужно

Что нужно знать заранее

Вопрос	Ответ
Сколько стоит	Нисколько. Статья 223.7 закона 127-ФЗ: рассмотрение заявления в МФЦ и включение сведений в реестр производятся без взимания платы. Госпошлины тоже нет
Нужен ли юрист	Формально нет. Практически он полезен на одном шаге — проверить основание и собрать полный список кредиторов, потому что цена ошибки здесь — неписанный долг
Сколько длится	Ровно шесть месяцев со дня включения сведений в реестр
Если заявление вернули	Повторно подать можно не ранее чем через месяц
Когда можно снова	Повторное внесудебное банкротство — не ранее чем через пять лет
Можно ли прервать	Да. Если в течение полугода ваше положение улучшилось — например, получили наследство, — вы обязаны сообщить об этом в МФЦ в течение пяти рабочих дней, и процедура прекращается

Главное преимущество, о котором не говорят

С момента публикации сведений в реестре по указанным долгам прекращается начисление процентов и неустоек и приостанавливается взыскание. Даже если через полгода что-то пойдёт не так, эти шесть месяцев долг не растёт, а приставы не списывают деньги со счёта.

Три ограничения внесудебной процедуры

Первое. Списываются только те долги, которые вы указали в заявлении. Забыли микрозайм на 15 000 ₽ — он останется и после процедуры.

Второе. Любой кредитор из списка вправе в течение шести месяцев подать в суд заявление о признании вас банкротом в обычном порядке, если обнаружит у вас имущество или доход. Тогда внесудебная процедура прекращается и начинается судебная.

Третье. Долги, не подлежащие списанию по закону (раздел 6), не спишутся и здесь.

Если МФЦ не подходит

Это не тупик, а развилка. Иногда достаточно подождать: например, если исполнительное производство ещё идёт, но имущества у вас действительно нет, пристав рано или поздно окончит его по пункту 4 — и основание появится. Иногда, наоборот, ждать нельзя: долг растёт быстрее, чем приближается основание, и разумнее идти в суд сразу.

Это тот момент, где стоит потратить час на консультацию с юристом, даже если дальше вы всё сделаете сами.

КАК ЭТО УСТРОЕНО У НАС Диагностика до договора, а не после

Мы начинаем работу с бесплатного разбора ситуации: смотрим состав долгов, исполнительные производства и сделки за три года и присылаем письменный вывод — подходит ли вам внесудебная процедура, или нужен суд, и почему. Если ваш случай проходит через МФЦ, мы так и пишем: идите в МФЦ, вот порядок действий. Мы не берём денег за сопровождение процедуры, которую человек проходит бесплатно сам.

Путь второй: банкротство через суд

Основная процедура. Она сложнее и не бесплатна, зато работает при любой сумме долга и в ситуациях, где МФЦ бессилен: есть имущество, есть доход, есть спорные сделки.

Право и обязанность — это разные вещи

Ситуация	Что говорит закон
Обязанность подать	Если сумма обязательств не менее 500 000 ₽ и погашение долга перед одним кредитором делает невозможным расчёт с остальными — гражданин обязан обратиться в суд в течение 30 рабочих дней (пункт 1 статьи 213.4)
Право подать	Гражданин вправе подать заявление при предвидении банкротства, если отвечает признакам неплатёжеспособности или недостаточности имущества. Суммового порога здесь нет — можно и со 150 000 ₽ (пункт 2 статьи 213.4)
Кредитор подаёт сам	Банк, МФО или налоговая вправе подать заявление, если требования не менее 500 000 ₽ и не исполнены три месяца

Развеиваем главный миф

«Банкротство только от 500 тысяч» — неправда. Полмиллиона — это порог **обязанности** подать заявление и порог для кредитора. Сам гражданин может подать при любой сумме, если объективно не тянет платежи. Практика по делам с долгом 300–400 тысяч давно устоялась.

Как идёт процедура

1 Подготовка и подача заявления

Заявление в арбитражный суд по месту жительства, пакет документов (полный список — раздел 12), внесение 25 000 ₽ на депозит суда для вознаграждения управляющего. Занимает от двух недель до месяца

2 Первое заседание: суд признаёт заявление обоснованным

Обычно через 1–3 месяца после подачи. Суд назначает финансового управляющего из выбранной вами саморегулируемой организации. С этого момента прекращается начисление процентов и неустоек, снимаются аресты, приостанавливаются исполнительные производства, а требования кредиторов предъявляются только в деле о банкротстве

3 Реструктуризация или сразу реализация

Если у вас есть доход, позволяющий рассчитаться за 3–5 лет, суд может ввести реструктуризацию долгов. Если такого дохода нет, по вашему ходатайству суд переходит сразу к реализации имущества — так происходит в большинстве дел граждан

4 Реализация имущества: до шести месяцев

Управляющий публикует сведения, формирует реестр кредиторов, проверяет сделки за три года, описывает и продаёт имущество, кроме защищённого законом. Срок может быть продлён

5 Завершение и освобождение от долгов

Управляющий отчитывается, суд завершает процедуру и выносит определение об освобождении гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов

Что защищено от продажи

Единственное пригодное для проживания жильё и земельный участок под ним (кроме ипотечного), предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования, продукты питания и деньги в размере прожиточного минимума на должника и его иждивенцев, имущество для профессиональных занятий в пределах установленной стоимости, средства транспорта инвалида, награды и знаки отличия. Полный перечень — статья 446 Гражданского процессуального кодекса.

Сколько это длится в реальности

Закон отводит на реализацию имущества **не более шести месяцев**, но отсчёт начинается не с подачи заявления, а с решения суда. Плюс процедура продлевается: при отсутствии ходатайства управляющего о завершении срок считается продлённым ещё на шесть месяцев.

Этап	Типичный срок
Сбор документов и подготовка заявления	2–4 недели
От подачи до первого заседания	1–3 месяца
Реализация имущества	6 месяцев, часто продлевается
Итого по простому делу	7–12 месяцев
Если оспариваются сделки, идут торги или спор о жилье	от 12 до 18 месяцев и дольше

Осторожно с обещанием «спишем за 5 месяцев»

Быстрее, чем позволяют процессуальные сроки, дело не пойдёт. Публикация сведений, двухмесячный срок для предъявления требований кредиторами, работа управляющего — всё это фиксированные этапы. Обещание уложиться в срок меньше полугода означает, что человек либо не понимает процедуру, либо сознательно вводит вас в заблуждение.

Реструктуризация долгов: когда она возможна

Это альтернатива распродаже имущества: суд утверждает план, по которому вы гасите долги без процентов и штрафов. План можно представить, если одновременно выполняются четыре условия (пункт 1 статьи 213.13):

- у вас есть источник дохода на дату представления плана;
- нет неснятой судимости за умышленное экономическое преступление и истёк срок наказания за ряд административных правонарушений, включая фиктивное и преднамеренное банкротство;
- вас не признавали банкротом в течение последних пяти лет;
- план реструктуризации в отношении вас не утверждался в течение последних восьми лет.

Срок исполнения плана — не более пяти лет, а если суд утверждает его без одобрения собрания кредиторов — не более трёх лет.

Кому реструктуризация реально помогает

Тем, у кого проблема во временном разрыве, а не в самой сумме: доход есть, но платежи собрались в один месяц и накрыли. План убирает проценты и растягивает выплату. Если же дохода объективно не хватает, реструктуризация только затянет процесс — тогда сразу заявляйте ходатайство о переходе к реализации имущества.

КАК ЭТО УСТРОЕНО У НАС Оплата привязана к этапам дела

Мы разбиваем стоимость сопровождения на части и привязываем каждую к событию, которое видно в личном кабинете: заявление подано, заявление признано обоснованным, управляющий назначен, процедура введена, дело завершено. Пока этап не наступил — платежа за него нет. Это не щедрость, а способ снять главный страх ниши: заплатить вперёд и остаться ни с чем.

Сколько это стоит на самом деле

Разложим по статьям. Отдельно — обязательные расходы, которые платят все, независимо от того, есть у вас юрист или нет. Отдельно — гонорар компании, который вы платите по своему выбору.

Обязательные расходы по судебной процедуре

Статья расходов	Сумма	Комментарий
Госпошлина	не взимается	Подпункт 8 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса: при обращении должника с заявлением о признании его банкротом госпошлина не взимается. Пошлина 10 000 ₽, о которой пишут многие сайты, платится кредитором , а не вами
Вознаграждение финансового управляющего	25 000 ₽ за процедуру	Вносится на депозит суда при подаче. Если суд введёт сначала реструктуризацию, а потом реализацию — это две процедуры, то есть 25 000 × 2
Проценты управляющему	7%	От выручки от реализации имущества или от суммы погашенных требований. Если продавать нечего — этой строки нет
Публикация в газете «Коммерсантъ»	≈ 8 000 – 12 000 ₽	Тариф установлен за квадратный сантиметр и ежегодно индексируется. Обычно 1–2 публикации на дело
Публикации в реестре сведений о банкротстве	≈ 500 – 1 000 ₽ за сообщение	Для граждан-банкротов действует половинный тариф. За дело набирается 4–8 сообщений. Актуальную ставку смотрите на fedresurs.ru
Почта, справки, выписки	≈ 3 000 – 6 000 ₽	Заказные письма кредиторам, выписки из ЕГРН и ЕГРИП, справки
Итого обязательных	≈ 40 000 – 60 000 ₽	По простому делу без имущества и без реструктуризации

Эти деньги не идут юристам

Депозит управляющего, публикации и почта — расходы самой процедуры. Их платит любой банкрот, даже тот, кто ведёт дело полностью самостоятельно. Когда компания называет цену «под ключ», уточняйте прямо: входят ли в неё эти расходы или их придётся доплачивать сверх.

Гонорар за сопровождение

Здесь рынок разбросан широко: от 90 000 до 250 000 ₽ и выше. На цену влияет регион, сложность дела (есть ли имущество, сделки, ипотека, созаёмщики) и формат работы компании. Дистанционные сервисы дешевле офисных сетей просто потому, что не платят за офисы в 150 городах и за армию менеджеров.

На что смотреть	Хороший знак	Тревожный знак
Цена	Названа до договора, зафиксирована и указана в договоре	«Скажем после звонка», «зависит от вашей ситуации» без объяснения от чего именно
Порядок оплаты	По этапам, привязанным к событиям дела	Крупная предоплата вперёд, «иначе не начнём»
Расходы процедуры	Расписаны отдельной строкой	Не упоминаются вовсе — всплывут потом
Результат	Объясняют риски и основания для отказа	«Гарантия 100%», «спишем любой долг»

Из чего складывается цена сопровождения

Фактор	Как влияет на стоимость
Наличие имущества	Машина, вторая квартира, доля в наследстве — это торги, оценка, отдельные споры. Дело дороже и дольше
Сделки за последние 3 года	Дарение, продажа родственникам, раздел имущества при разводе — их придётся защищать в суде
Ипотека	Отдельное соглашение с банком по статье 213.10-1 — это самостоятельная работа внутри дела
Число кредиторов	Каждый кредитор — это переписка, сверка требований, возможные возражения
Статус ИП и долги бизнеса	Требует отдельной подготовки: отчётность, контрагенты, риск субсидиарной ответственности
Регион и формат работы	Дистанционные сервисы дешевле офисных сетей: нет расходов на офисы и штат менеджеров в каждом городе

Можно ли платить частями

Да, и это нормальная практика: человек, у которого есть 150 000 ₽ свободных денег, обычно не идёт в банкротство. Важно другое — **к чему привязаны части**. Если просто к календарю («первого числа каждого месяца»), вы платите за время. Если к этапам дела («заявление подано», «процедура введена»), вы платите за результат работы, который можете проверить.

О чём спросить прямо на консультации

«Что произойдёт, если я перестану платить на середине процедуры?» Ответ должен быть в договоре, а не на словах. И второй вопрос: «Входит ли в цену депозит финансового управляющего и публикации?» Разница между ответами «да» и «нет» — около 40 000 ₽.

для сравнения Наши цены открыты

Мы публикуем стоимость на сайте до всякого разговора — вместе с составом работ и графиком платежей по этапам. Не потому что мы самые дешёвые, а потому что закрытая цена в этой нише почти всегда означает, что её подбирают под клиента. Сравните нашу цифру с любой другой: это ровно то, что мы советуем делать.

Какие долги не спишутся никогда

Даже успешно завершённая процедура освобождает не от всего. Перечень закрытый и установлен пунктами 5 и 6 статьи 213.28 закона 127-ФЗ. По этим требованиям после завершения дела выдаются исполнительные листы.

Требования, неразрывно связанные с личностью кредитора

- **Алиментам.** Не списываются ни при каких обстоятельствах, ни в судебной процедуре, ни через МФЦ.
- **Возмещение вреда жизни или здоровью.** Например, по последствиям ДТП.
- **Возмещение морального вреда.**
- **Заработная плата и выходное пособие** перед вашими работниками, если вы были работодателем.
- **Текущие платежи** — обязательства, возникшие уже после принятия судом заявления о банкротстве. Коммунальные платежи за период процедуры, новые налоги, аренда — всё это платится в обычном порядке.
- **Иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора**, в том числе не заявленные при реструктуризации или реализации имущества.

Требования, связанные с вашим недобросовестным поведением

- **Субсидиарная ответственность**, если вы были контролирующим лицом обанкротившейся компании.
- **Убытки, причинённые юридическому лицу**, участником или членом органов управления которого вы были, — умышленно или по грубой неосторожности.
- **Убытки, причинённые при исполнении обязанностей арбитражного управляющего.**
- **Возмещение вреда имуществу**, причинённого умышленно или по грубой неосторожности.
- **Последствия недействительности сделки**, признанной таковой по статьям 61.2 или 61.3 закона о банкротстве, — то есть по подозрительным сделкам и сделкам с предпочтением.

Отдельное правило для процедуры через МФЦ

Во внесудебном банкротстве к этому списку добавляется ещё одна категория: требования кредиторов, **не указанные в заявлении**. А если вы указали сумму меньше настоящей, освобождение действует только в пределах указанной суммы. Именно поэтому единственный по-настоящему ответственный шаг в бесплатной процедуре — полный и точный список кредиторов.

Что списывается, вопреки распространённым страхам

Потребительские кредиты и кредитные карты, микрозаймы, долги по распискам, задолженность по ЖКХ и капремонту, налоги и страховые взносы, штрафы ГИБДД, долги перед банками по поручительству, проценты, пени и неустойки по всем этим обязательствам. Ипотечный долг тоже списывается — но вместе с квартирой, если её не удалось сохранить (об этом раздел 10).

Долги супруга

Ваше банкротство не списывает долги супруга. Но общее имущество супругов может попасть в конкурсную массу: доля должника выделяется, имущество продаётся, а второму супругу выплачивается его часть выручки. Если долги общие — брали вместе, тратили на семью — иногда разумнее банкротиться обоим. Это решается индивидуально, здесь общего правила нет.

Когда в освобождении от долгов откажут

Это самое важное, что нужно понять до подачи заявления. Процедуру можно пройти полностью — и в самом конце получить определение суда, что от долгов вы **не освобождаетесь**. Деньги на процедуру потрачены, имущество продано, долги остались.

Три основания для отказа (пункт 4 статьи 213.28)

- 1 Привлечение к ответственности за банкротные нарушения**
Вступившим в силу судебным актом гражданин привлечён к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство
- 2 Соккрытие или искажение сведений**
Гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или суду. Это самое частое основание на практике: забытый счёт, не указанное имущество, «потерянные» документы
- 3 Недобросовестность при возникновении или исполнении обязательства**
Закон перечисляет прямо: мошенничество, злостное уклонение от погашения задолженности, уклонение от уплаты налогов, предоставление кредитору заведомо ложных сведений при получении кредита, соккрытие или умышленное уничтожение имущества

Что суды считают недобросовестностью на практике

Поведение	Почему это опасно
Завышенный доход в анкете на кредит	Классика отказа. Указали в заявке 120 000 ₽ при реальных 45 000 ₽ — это «заведомо ложные сведения при получении кредита»
Набор кредитов незадолго до банкротства	Пять займов за три месяца перед подачей заявления суд читает как наращивание долга без намерения платить
Переоформление имущества на родственников	Сделки за три года проверяются и оспариваются. Квартира вернётся в конкурсную массу, а вы получите репутацию недобросовестного должника
Прекращение платежей сразу после получения кредита	Ни одного платежа по свежему кредиту — сильный аргумент против вас
Соккрытие счёта или дохода от управляющего	Управляющий делает запросы в банки, ФНС и Росреестр. Скрыть не получится, а следствие — отказ в освобождении

А что не считается недобросовестностью

Сам по себе факт, что вы брали кредиты и не смогли расплатиться, недобросовестностью не является. Верховный Суд неоднократно указывал: неразумное поведение (взял больше, чем мог потянуть) и недобросовестное поведение (обманул кредитора) — разные вещи. Потеря работы, болезнь, развод, падение дохода, закрытие бизнеса — нормальные жизненные обстоятельства, из-за которых процедура и существует.

Практический вывод

Единственная надёжная стратегия — полная открытость. Расскажите юристу о всех сделках, счетах, криптокошельках, подработках и просроченных займах на этапе диагностики, а не когда управляющий найдёт это сам. Дело, где о проблеме знали заранее, почти всегда можно выстроить. Дело, где проблема всплыла на пятом месяце, — почти никогда.

Последствия банкротства без прикрас

Ограничения реальные, но их заметно меньше, чем пугают в интернете. Всё, что действительно установлено законом, — в статье 213.30. Ниже полный перечень.

Ограничение	Срок
Обязанность указывать факт своего банкротства при получении кредитов и займов	5 лет
Нельзя повторно подать заявление о собственном банкротстве	5 лет
Нельзя занимать должности в органах управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении	3 года
Нельзя занимать должности в органах управления кредитной организации	10 лет
Нельзя занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, микрофинансовой компании	5 лет

Чего в законе нет, хотя об этом часто говорят

Мифы

- «Запретят выезд за границу навсегда» — ограничение выезда возможно только на время процедуры и по решению суда, после завершения снимается
- «Уволят с работы» — банкротство не основание для увольнения, если только должность не входит в перечень выше
- «Заберут единственное жильё» — не заберут, кроме случая, когда оно в ипотеке
- «Больше никогда не дадут кредит» — прямого запрета нет, но пять лет вы обязаны сообщать о банкротстве, и это влияет на решение банка
- «Отберут имущество родственников» — только совместно нажитое с супругом, и с выплатой его доли

Что действительно неприятно

- Кредитная история испорчена: сведения о банкротстве хранятся и видны банкам
- Первые год-два кредиты почти наверняка недоступны, дальше — по мере накопления новой истории
- На время процедуры банковские карты передаются управляющему, доходом распоряжается он, вам выдаётся прожиточный минимум
- Статус индивидуального предпринимателя прекращается, повторно зарегистрироваться можно через 5 лет
- Процедура публична: сведения размещаются в открытом реестре

Взвешенно

Пять лет ограничений против пожизненного долга, который физически невозможно погасить, — это разные весовые категории. Но решение всё равно за вами, и принимать его нужно с открытыми глазами, а не под лозунгом «спишем всё за один день». Именно поэтому закон с 2026 года и обязывает всех, кто рекламирует эти услуги, писать о последствиях.

Если процедура прекратится досрочно

Дело могут прекратить, например, из-за отсутствия средств на финансирование процедуры. Тогда освобождения от долгов не будет, а внесённый депозит и уже понесённые расходы не вернутся. Это ещё один аргумент считать бюджет процедуры заранее.

Что сделать прямо сейчас, пока вы решаете

Банкротство — процесс на месяцы. Но есть четыре действия, которые работают уже на этой неделе, не требуют юриста и не стоят денег. Сделайте их независимо от того, к какому решению придёте.

1. Сохраните прожиточный минимум при удержаниях

По общему правилу приставы удерживают до 50% дохода, но статья 446 ГПК и статья 99 закона 229-ФЗ дают вам право **сохранять ежемесячно сумму прожиточного минимума**. Само это не включается — нужно подать заявление.

Параметр	Значение
Федеральный прожиточный минимум на 2026 год	на душу населения — 18 939 ₽ ; для трудоспособного населения — 20 644 ₽ ; для пенсионеров — 16 288 ₽; для детей — 18 371 ₽
Какой применяется	Для трудоспособных — федеральный либо региональный по месту жительства, если он выше
Куда подавать	В подразделение ФССП, где ведётся производство, либо через Госуслуги — услуга работает с 2022 года
Что указать	Реквизиты банковского счёта, на котором сохраняется минимум, наименование и адрес банка, вашу социальную категорию
На иждивенцев	Сохранить сумму сверх собственного минимума — только по решению суда, оно прилагается к заявлению

Когда правило не работает

Сохранение прожиточного минимума не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца и ущерба от преступления — по этим требованиям удержание доходит до 70%.

2. Прекратите общение с коллекторами

Закон 230-ФЗ жёстко ограничивает частоту контактов, а через четыре месяца просрочки вы вправе вообще отказаться от взаимодействия.

Способ взаимодействия	Предельная частота
Личные встречи	1 раз в неделю
Телефонные разговоры	1 раз в сутки, 2 в неделю, 8 в месяц
Сообщения (СМС, мессенджеры, голосовые)	2 раза в сутки, 4 в неделю, 16 в месяц
Запрещённое время	будни 22:00–08:00, выходные и праздники 20:00–09:00

Заявление об отказе от взаимодействия можно подать **не ранее чем через четыре месяца** с даты возникновения просрочки — поданное раньше недействительно. Способы: через нотариуса, заказным письмом с уведомлением о вручении, вручением под расписку или по электронной почте, если она указана в договоре. Шаблон — в разделе 11.

Жаловаться на нарушения нужно в ФССП: она ведёт реестр коллекторских организаций и штрафует их по статье 14.57 КоАП — для юридических лиц штраф доходит до 2 000 000 ₽.

3. Отмените судебный приказ, если он уже вынесен

Судебный приказ — это взыскание без разбирательства: судья выносит его единолично, вас в суд не вызывают. Отменяется он предельно просто — и это одно из самых недоиспользуемых прав должника.

1 У вас есть 10 дней

Срок считается со дня получения копии приказа. Если письмо вы не забрали — со дня истечения срока хранения корреспонденции в почтовом отделении

2 Мотивировать возражения не нужно

Достаточно заявить, что вы не согласны с исполнением приказа. Судья **обязан** его отменить — это не право суда, а обязанность

3 Срок можно восстановить

Если вы пропустили его по не зависящим от вас причинам — болезнь, командировка, переезд, нарушение правил доставки почты. Возражения нужно направить не позднее 10 дней с момента, когда препятствие отпало, приложив подтверждающие документы

Что это даёт

После отмены приказа кредитору придётся идти в суд в исковом порядке — это месяцы, судебные заседания и расходы. Многие на этом останавливаются. А в исковом процессе вы уже сможете заявить о пропуске срока исковой давности и оспорить размер начисленных процентов и неустоек.

4. Проверьте срок исковой давности

Общий срок — **три года**, предельный — десять лет со дня нарушения права. Ключевой момент, который меняет всё: по кредитам с периодическими платежами срок считается **отдельно по каждому просроченному платежу** (пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда от 29.09.2015 № 43). То есть по старому долгу часть платежей может быть уже за пределами давности, даже если по другой части срок ещё идёт.

Два предупреждения

Суд не применяет давность сам. Об этом нужно прямо заявить в процессе. Промолчали — взыщут всё.

Не подтверждайте старый долг. Признание долга — частичная оплата, подписанный акт сверки, письменное обещание заплатить — прерывает течение срока, и три года начинаются заново. Прежде чем «внести хоть что-то» по забытому займу пятилетней давности, посчитайте срок.

БЕСПЛАТНО Шаблоны и разбор — в нашем приложении

Все три заявления из следующего раздела, а также жалоба на коллекторов, заявление о рассрочке исполнения решения и ещё около сорока документов есть в приложении Списали.com — с подсказками, что вписать в каждое поле. Там же встроенный помощник разберёт вашу ситуацию по шагам и объяснит присланный документ простым языком. Приложение бесплатное, без рекламы, для iPhone и Android — искать по названию «Списали».

Жильё и ипотека: что изменилось

Самый частый страх: «заберут квартиру». Разберём отдельно обычное единственное жильё и жильё в ипотеке — правила для них принципиально разные, и за последние два года они заметно изменились в пользу должника.

Обычное единственное жильё

Защищено исполнительским иммунитетом (абзац 2 части 1 статьи 446 ГПК): взыскание на него не обращается. Иммунитет распространяется и на земельный участок под домом.

Но иммунитет не абсолютен

Конституционный Суд в постановлении от 26.04.2021 № 15-П указал: суд вправе снять иммунитет, если жильё явно превышает разумные потребности. Условия при этом жёсткие: должнику и его семье предоставляется **замещающее жильё** в том же населённом пункте, площадью не менее нормы предоставления по договору социального найма, а продажа экономически оправдана — то есть выручка существенно покрывает требования кредиторов. На практике это редкие дела с действительно большими квартирами и домами.

С апреля 2026 года иммунитет расширен: под защиту попали земельный участок, предоставленный бесплатно как мера поддержки многодетной семьи, и единственный автомобиль многодетной семьи.

Что ещё не заберут при банкротстве

Перечень имущества, на которое не обращается взыскание, установлен статьёй 446 Гражданского процессуального кодекса и целиком применяется в деле о банкротстве.

- Предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования — одежда, обувь. Исключение — предметы роскоши и драгоценности.
- Имущество, необходимое для профессиональных занятий, в пределах установленной стоимости.
- Продукты питания и деньги в размере прожиточного минимума на должника и его иждивенцев.
- Топливо для приготовления пищи и отопления жилья семьи в течение отопительного сезона.
- Средства транспорта и другое имущество, необходимое должнику в связи с инвалидностью.
- Призы, государственные награды, почётные и памятные знаки.
- Домашние животные, если они не используются в предпринимательской деятельности, а также хозяйственные строения для их содержания.

Самая частая ошибка: «перепишу квартиру на маму»

Сделки за три года до подачи заявления проверяются финансовым управляющим и оспариваются по статьям 61.2 и 61.3 закона о банкротстве. Дарение близкому родственнику при наличии долгов — почти гарантированно оспоренная сделка: имущество вернётся в конкурсную массу, а вы получите репутацию недобросовестного должника и рискуете остаться без освобождения от долгов. Если такая сделка уже была — не скрывайте её, а обсудите с юристом до подачи заявления.

Ипотечное жильё: механизм сохранения

Раньше правило было простым и жёстким: квартира в ипотеке продаётся при банкротстве, даже если она единственная. С сентября 2024 года появился законный способ её сохранить (статья 213.10-1 закона 127-ФЗ, введена законом от 08.08.2024 № 298-ФЗ).

Параметр	Как это работает
Суть механизма	Отдельное мировое соглашение или отдельное соглашение с ипотечным кредитором, которое утверждает суд. Жильё исключается из конкурсной массы, требование банка исключается из реестра и погашается дальше на первоначальных условиях
Кто платит	Сам должник — из доходов, защищённых от взыскания, — и (или) третье лицо : родственник, друг, работодатель. Закон прямо это допускает
Согласие других кредиторов	Не требуется. Возражение финансового управляющего не является основанием для отказа в утверждении
Просрочка по ипотеке	Не препятствие: соглашение должно содержать порядок и сроки устранения нарушения
Когда можно заключить	На любой стадии дела, но не ранее истечения двухмесячного срока с публикации сообщения о признании заявления обоснованным
Второй вариант	Третье лицо с вашего согласия полностью погашает требование залогового кредитора. Уплаченная сумма становится беспроцентным займом, который вы возвращаете не ранее чем через 3 года после завершения процедуры. После погашения жильё получает исполнительский иммунитет

Если сохранить не удалось: новое правило распределения денег

С 3 апреля 2026 года действует статья 213.27-1 закона 127-ФЗ: выручка от продажи единственного ипотечного жилья распределяется по особому порядку.

- **80%** — ипотечному кредитору, но не более суммы его требований;
- **10%** — на требования кредиторов первой и второй очереди, если иного имущества не хватает;
- **10% — вам**, эти деньги исключаются из конкурсной массы, но не более суммы фактически внесённого первоначального взноса и уплаченных платежей по ипотеке;
- остаток — на доплату ипотечному кредитору, а то, что останется после этого, — снова вам.

Суд вправе уменьшить сумму, передаваемую должнику, если её хватает на жильё явно дороже необходимого семье, либо при доказанной недобросовестности.

Что это значит на практике

До 2024 года человек с ипотечной квартирой чаще всего выбирал между «платить дальше любой ценой» и «потерять жильё». Сейчас у него есть третий вариант — договориться с банком отдельно внутри процедуры. Если ипотека у вас есть, обсуждать дело нужно именно с этого.

Готовые шаблоны заявлений

Три документа, которые закрывают самые срочные ситуации. Подставьте свои данные вместо **выделенного** текста. Подавайте в двух экземплярах: один сдаёте, на втором просите отметку о принятии.

Заявление о сохранении прожиточного минимума

подаётся судебному приставу

Начальнику отделения — старшему судебному приставу

наименование отделения ФССП

от **ФИО полностью**,

дата рождения: **дд.мм.гггг**

адрес регистрации: **индекс, адрес**

телефон: **номер**

ЗАЯВЛЕНИЕ

о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно

в размере прожиточного минимума

В Вашем отделении на исполнении находится исполнительное производство

№ **номер** от **дата** в отношении меня.

В соответствии с частью 5.1 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ

«Об исполнительном производстве», частью 1.1 статьи 99 того же закона и абзацем 8 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

Сохранять мне ежемесячно заработную плату и иные доходы в размере прожиточного минимума трудоспособного населения на следующем счёте:

Банк: **наименование и адрес банка**

БИК: **БИК**

Номер счёта: **20 цифр**

Социальная категория: **работающий гражданин / пенсионер / иное**

Приложение: копия паспорта, реквизиты счёта.

дата

подпись / ФИО

Проще — через Госуслуги

То же заявление подаётся электронно: на портале Госуслуг есть отдельная форма, заполнение занимает несколько минут, бумажный экземпляр не нужен. Бумажный вариант выше пригодится, если вы предпочитаете подавать лично или подтверждать подачу отметкой на своём экземпляре.

Как подать возражения

- 1 Узнайте номер дела и участок**
Он указан в самом приказе. Если приказ вы не получали, а узнали о взыскании от приставов или по списанию с карты — реквизиты есть в постановлении о возбуждении исполнительного производства и в базе исполнительных производств ФССП
- 2 Заполните возражения по шаблону ниже**
Мотивировать несогласие не нужно. Если срок пропущен — добавьте абзац о причинах и приложите подтверждающие документы: справку, билеты, выписку из больницы, отчёт об отслеживании письма
- 3 Подайте мировому судье**
Лично в канцелярию в двух экземплярах с отметкой на вашем, либо заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Опись — ваше доказательство того, что вы направили именно возражения и именно в срок
- 4 Получите определение об отмене**
С ним идите к приставам, если производство уже возбуждено: оно прекращается, а удержанные деньги подлежат возврату

Возражения относительно исполнения судебного приказа

10 дней с момента получения

Мировому судье судебного участка № **номер**
наименование района, города
от должника: **ФИО полностью**
адрес: **индекс, адрес**
телефон: **номер**

по делу № **номер дела**

ВОЗРАЖЕНИЯ
относительно исполнения судебного приказа

дата вынесения мировым судьёй вынесен судебный приказ № **номер**
о взыскании с меня в пользу **наименование взыскателя** задолженности
в размере **сумма** руб.

Копию судебного приказа я получил **дата получения**.

С вынесенным судебным приказом не согласен, возражаю относительно его исполнения.

На основании статей 128, 129 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

Отменить судебный приказ № **номер** от **дата**.

дата

подпись / ФИО

Заявление об отказе от взаимодействия

не ранее 4 месяцев с даты просрочки

Наименование кредитора или коллекторской организации

адрес: **юридический адрес**

от **ФИО полностью**,

дата рождения: **дд.мм.гггг**

адрес регистрации: **индекс, адрес**

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отказе от взаимодействия

Между мной и **наименование кредитора** заключён договор

№ **номер** от **дата**. Просроченная задолженность по договору

возникла **дата возникновения просрочки**, то есть более четырёх месяцев назад.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ

«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности

по возврату просроченной задолженности...»

ЗАЯВЛЯЮ ОБ ОТКАЗЕ от взаимодействия со мной, направленного на возврат

просроченной задолженности, а именно от:

- личных встреч;
- телефонных переговоров;
- телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений.

Предупреждаю, что нарушение требований Федерального закона № 230-ФЗ влечёт

административную ответственность по статье 14.57 КоАП РФ. О нарушениях мною

будет направлена жалоба в Федеральную службу судебных приставов.

дата

подпись / ФИО

Как подавать, чтобы это работало

Закон признаёт только четыре способа: через нотариуса, заказным письмом с уведомлением о вручении, вручением под расписку или по электронной почте, если она указана в договоре или отдельно предоставлена кредитору. Сообщение в мессенджер или звонок оператору юридической силы не имеют. Сохраните квитанцию и уведомление о вручении — это ваше доказательство при жалобе в ФССП.

И помните про срок: заявление, поданное раньше чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки, недействительно.

Ещё два варианта, если полный отказ не нужен

- **Взаимодействие только через представителя.** Вместо полного отказа вы вправе заявить, что общение ведётся исключительно через вашего представителя-адвоката. В заявлении указываются его ФИО, номер в реестре адвокатов, телефон, электронная почта и почтовый адрес.
- **Отзыв заявления.** Отказ от взаимодействия можно отозвать в любой момент теми же способами — например, если вы решили договариваться о реструктуризации напрямую.

Что происходит с коллекторами после начала процедуры банкротства

С даты, когда суд признаёт ваше заявление обоснованным, требования кредиторов могут предъявляться только в рамках дела о банкротстве, начисление неустоек и процентов прекращается, аресты снимаются, а исполнительные производства по имущественным взысканиям приостанавливаются. У коллекторской работы просто исчезает правовое основание: долг нужно заявлять в реестр, а не выбивать звонками. Во внесудебной процедуре тот же эффект наступает с момента публикации сведений в реестре.

Чек-лист документов для суда

Перечень приложений к заявлению установлен пунктом 3 статьи 213.4 закона 127-ФЗ.

Распечатайте страницу и отмечайте по мере сбора — так ничего не потеряется.

Основные документы

- | | |
|--|---|
| ☐ Паспорт (все заполненные страницы) | ☐ СНИЛС |
| ☐ ИНН (свидетельство о постановке на учёт) | ☐ Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица |
| ☐ Выписка из ЕГРИП — не ранее чем за 5 рабочих дней до подачи | ☐ Копия решения о признании безработным, если есть |

Подтверждение долгов

- | | |
|--|--|
| ☐ Кредитные договоры, договоры займа, расписки | ☐ Справки о задолженности от каждого кредитора |
| ☐ Требования, претензии, уведомления кредиторов | ☐ Судебные приказы и решения о взыскании |
| ☐ Постановления о возбуждении и об окончании исполнительных производств | ☐ Список кредиторов и должников по утверждённой форме |

Имущество и сделки

- | | |
|--|---|
| ☐ Опись имущества по утверждённой форме | ☐ Документы о праве собственности на имущество |
| ☐ Выписки из ЕГРН по недвижимости | ☐ Документы на транспортные средства |
| ☐ Сделки за 3 года с недвижимостью, ценными бумагами, долями, транспортом | ☐ Сделки за 3 года на сумму свыше 300 000 ₽ |
| ☐ Выписка из реестра акционеров или участников, если применимо | ☐ Документы на объекты интеллектуальной деятельности |

Доходы и счета

- | | |
|---|---|
| ☐ Справки о доходах и удержанных налогах за 3 года | ☐ Справки банков о наличии счетов и вкладов |
| ☐ Выписки по всем счетам за 3 года | ☐ Сведения об электронных денежных средствах и переводах за 3 года |
| ☐ Сведения о счёте цифрового рубля и операциях по нему за 3 года | ☐ Справка о размере пенсии или пособия, если получаете |

Семейное положение

- | | |
|---|--|
| ☐ Свидетельство о заключении брака | ☐ Свидетельство о расторжении брака, если развод в последние 3 года |
| ☐ Брачный договор, если есть | ☐ Соглашение или судебный акт о разделе имущества за последние 3 года |
| ☐ Свидетельства о рождении детей | ☐ Документы об алиментных обязательствах |

Два практических совета

Начинайте с выписок за три года. Банковские выписки и справки о доходах готовятся дольше всего, а без них заявление оставят без движения. Закажите их первыми, остальное соберётся параллельно.

Не прячьте неудобное. Проданная два года назад машина или переписанная на маму доля всё равно всплывут при проверке. Документ, поданный вами сразу, — это рабочий момент. Тот же документ, найденный управляющим, — уже вопрос о вашей добросовестности.

Как не потерять деньги на посредниках

Ниша притягивает недобросовестные компании: сюда приходят люди в тяжёлом положении, готовые поверить в спасение. Ниже признаки, по которым отсеиваются почти все.

Шесть красных флагов

Что вы слышите или видите	Что это значит на самом деле
«Гарантируем списание 100%»	Освобождение от долгов — решение суда, гарантировать его нельзя в принципе. С 1 января 2026 года такие обещания в рекламе прямо запрещены
«Спишем долги без банкротства»	Других законных механизмов не существует. За формулировкой либо та же процедура, либо схема, после которой останется и долг, и потерянные деньги
«Цену скажем после звонка»	Цену подбирают под вас: по машине у подъезда, по интонации, по степени отчаяния. Компания, уверенная в своей цене, публикует её
Крупная предоплата вперёд	Самая частая схема потери денег: заплатили, а дело не подано или брошено на середине. Требуйте привязки платежей к этапам
Договор без конкретики	В предмете договора должно быть прямо написано: сопровождение процедуры банкротства, с перечнем действий и сроками. Расплывчатая формулировка — отсутствие обязательств
Молчание о последствиях и об МФЦ	Добросовестный юрист первым делом проверит, не проходите ли вы бесплатно через МФЦ, и расскажет об ограничениях на 5 лет. Умолчание — признак того, что вам продают, а не помогают

Что проверить перед подписанием договора

- **Юридическое лицо и реквизиты.** Найдите ИНН в реестре юрлиц: дата регистрации, адрес, руководитель, не идёт ли ликвидация. Компания, созданная три месяца назад, — повод насторожиться.
- **Судебные дела компании.** В картотеке арбитражных дел видно, ведёт ли она реальные банкротные дела и не судится ли с клиентами.
- **Кто именно будет вести дело.** Фамилия юриста, а не «наш отдел», и как связаться с ним напрямую.
- **Что входит в цену.** Отдельно гонорар, отдельно расходы процедуры. Если про них молчат, они всплывут потом.
- **Условия расторжения.** Что вы получите обратно, если прекратите сотрудничество на середине.
- **Отзывы за пределами сайта компании.** Карточки в картах, независимые площадки, тематические сообщества.

Простой тест из одного вопроса

Спросите: «Могу ли я в моей ситуации пройти процедуру бесплатно через МФЦ?» Юрист посчитает основания и честно скажет да или нет. Продавец начнёт объяснять, почему МФЦ «не работает», «долго» и «опасно».

Если вы уже пострадали

Заявление в полицию по факту мошенничества, жалоба в Роспотребнадзор, претензия компании и иск в суд. Сохраняйте договор, чеки, переписку и записи разговоров: договор, по которому не оказана услуга, — основание требовать возврат уплаченного.

Если решите не разбираться в одиночку

Вы дочитали гайд — значит, уже знаете о процедуре больше, чем большинство людей, которые в неё заходят. Дальше возможны два сценария, и оба нормальные.

Вы делаете всё сами

Особенно если ваш случай проходит через МФЦ: там процедура бесплатна и юрист не обязателен. Забирайте шаблоны из раздела 11, чек-лист из раздела 12 — и действуйте. Мы будем этому только рады.

Вы хотите, чтобы вели за вас

Тогда начните не с договора, а с бесплатной диагностики. Юрист посмотрит состав долгов, исполнительные производства и сделки за три года и пришлёт письменный разбор: подходит ли вам процедура, какая именно, сколько это стоит и какие документы нужны.

Личный кабинет

Договоры, документы, этапы дела и график платежей — в одном месте. Вы видите, на каком шаге дело, не дожидаясь звонка менеджера.

Оплата по этапам

Стоимость зафиксирована в договоре и разбита на части. Каждая привязана к событию, которое видно в кабинете.

Бесплатное приложение

Шаблоны заявлений, методички, планы действий и разбор документов простым языком. Пользоваться можно, ничего у нас не покупая.

Полностью дистанционно

Ни одного визита в офис: документы, подписание и связь с юристом — онлайн, из любого города России.

Бесплатная диагностика ситуации

Разбор письменно, без звонков по кругу и без обязательств. Если ваш случай не подходит под описание — честно скажем об этом и объясним, что делать вместо этого.

- **Какая процедура ваша**

внесудебная через МФЦ или судебная — с обоснованием

- **Стоимость и сроки**

из чего складывается сумма и как разбивается на этапы

- **Список документов**

что собрать и где взять — даже если пойдёте без нас

spisali.com

Предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.